AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN.

U R G E N T E

Nups: 01506.006120/2016-18
Processo IPHAN nº 01506.006120/2016-68
Processo anterior: 01506.000764/2004-17

Procedimento 1.34.001.004292/2023-19

MONTEREY INCORPORADORA LTDA. ("**Monterey**"), por seus representantes, vem, respeitosamente, nos autos do procedimento em epígrafe, expor e requerer o quanto segue.

1. A **Monterey** está executando empreendimento imobiliário, denominado Jardim Guedala 03, localizado na Av. Francisco Morato, São Paulo/SP, que é objeto de acompanhamento arqueológico, autorizado pelo IPHAN, com enquadramento de Nível II (desde novembro de 2023), após a constatação da existência de bens móveis dispersos na área do terreno relacionados ao sítio Caxingui.

2. Lembre-se que o sítio Caxingui foi objeto de ações de delimitação e resgate arqueológico no contexto do Processo IPHAN nº 01506.000764/2004-17, relacionado a implantação da Linha 04 Amarela do Metrô.

3. No dia 04.04.24, durante o processo de escavação no entorno das estacas hélice contínua, na área do empreendimento, foi evidenciada a 1,50m de profundidade uma estrutura de tijolos maciços no perfil da escavação e fragmentos de telhas francesas.

4. A **Monterey**, em 05.04.24, pelo seu arqueólogo permissionário, comunicou ao IPHAN, no âmbito do monitoramento arqueológico, a existência de resíduos na ADA do empreendimento, relembrou o histórico de acompanhamento, indicou as providências adotadas e apresentou a seguinte conclusão:

> *"Considerando que o **Sítio Caxingui foi objeto de ações de delimitação e resgate arqueológico no contexto do Processo IPHAN nº 01506.000764/2004-17**, bem como o avançado estado de degradação da estrutura evidenciada, sugere-se que o bem imóvel seja objeto de ações de desmonte manual controlado, com coleta de amostras e levantamento fotográfico e construtivo complementares, esses últimos em andamento, sendo a documentação complementar produzida, reunida e apresentada à essa Superintendência. Dessa forma, solicita-se aquiescência dessa autarquia para que se dê andamento aos trabalhos de acompanhamento arqueológico na área isolada."*

5. Em decorrência da comunicação, o IPHAN determinou, no começo de maio, a paralisação das intervenções na área e entorno imediato até a realização da vistoria técnica e deliberação.

6. Em 19.06.24, o IPHAN emitiu o Parecer Técnico nº 63/2024, **RECONHECENDO QUE A ÁREA DO EMPREENDIMENTO ESTÁ LIBERADA PARA SEU USO ECONÔMICO**, nos seguintes termos:

> *"Prezada Coordenadora,*
> *Cumprimentando-a, venho informar sobre a correspondência em epígrafe despachada para atendimento em 17 de abril de 2024. O documento consiste em Ofício emitido pelo arqueólogo permissionário comunicando que no âmbito do monitoramento arqueológico a uma profundidade de 1, 50 metros foram diagnosticados remanescentes da estrutura do sítio arqueológico Caxingui, **já resgatado anteriormente no âmbito do processo de anuência à arqueologia da Linha Amarela do Metrô**.*
> *Isto posto, uma vez que o empreendimento foi desdobrado em três processos administrativos pelo empreendedor, informo que procedemos com o relacionamento de todos os processos administrativos que tem como assunto a área de implantação do empreendimento "Jardim Guedala".*
> *Desta forma, mediante o recebimento do Ofício 21/2024, **solicitamos anteriormente a paralisação das intervenções na área informada e entorno imediato para a realização vistoria técnica e deliberação sobre as estruturas. Na data de 17 de maio, as servidoras Ana Paula Moreli e Marina Teixeira Figueiredo procederam com nova vistoria na área de localização dos remanescentes informados**.*
> *A área comunicada estava localizada na porção mais ao sul do terreno, devidamente isolada pela equipe de arqueologia, bem como pela equipe de engenharia. **Os vestígios consistiam em uma pequena porção residual mal conservada de pisos em tijolos e em cerâmica da área registrada e estudada anteriormente, denominada como Sítio Caxingui, composta por remanescentes de construção de interesse histórico**.*

*Desta forma, destacamos que, **uma vez que a área fora devidamente estudada, pesquisada e registrada, esta pode ser liberada para seu uso econômico**, conforme Lei Federal 3924 de 1961, Instrução Normativa IPHAN 01/2015 e extinta Portaria IPHAN 230/2002. Contudo, uma vez que há um interesse comunitário na área contígua do Parque Linear, manifestada por meio de Processo aberto no Ministério Público Federal 01450.003647/2023-52, recomendamos primeiramente o encaminhamento a esta instância visando a consulta aos interessados na participação colaborativa da pesquisa arqueológica, ou seja, no acompanhamento da retirada metodológica dos remanescentes, higienização, triagem, curadoria, etc...ou outra metodologia educacional a ser proposta pelo arqueólogo permissionário.*
*Isto posto, **o entendimento desta área técnica permanece na perspectiva de que a área fora devidamente estudada e resgatada no âmbito do Licenciamento Ambiental da Linha Amarela do Metrô**, contudo deva ser liberada somente após a manifestação do Ministério Público Federal no que concerne à participação colaborativa no resgate e/ ou processamento dos vestígios e/ou metodologia educacional a ser proposta pelo permissionário. Recomendamos a continuidade do monitoramento arqueológico na área."*

7. O **IPHAN já reconheceu, após vistoria, que a área poderia ser liberada**, pois fora anteriormente devidamente estudada, pesquisada, registrada e que os vestígios consistiam em uma pequena porção residual mal conservada de pisos em tijolos e em cerâmica.

8. Em que pese já tenha liberado a área, o IPHAN encaminhou o Parecer Técnico nº 63/2024 para ciência do MPF, sugerindo a manutenção da paralisação **até o pronunciamento do MPF**.

9. O MPF, por sua vez, já se manifestou e acolheu Laudo Técnico, por ele solicitado, que **não identificou irregularidade da conduta ou risco ao patrimônio arqueológico**. Na mesma oportunidade, o MPF, diante da paralisação das obras, determinou a expedição de ofício ao IPHAN para que *"se posicione conclusivamente e proceda com a avaliação das atividades de resgate, processamento de vestígios e adoção de metodologia educacional, sem prejuízo de demais atribuições e competências legalmente definidas ao órgão federal, que sejam aplicáveis ao caso, já que tal função não é de atribuição legal por parte do Ministério Público Federal e, conforme o caso, posicione-se o IPHAN efetivamente sobre a liberação econômica da área, também de sua atribuição legal, visto que há alegação de prejuízos financeiros por parte do empreendedor, frisando a urgência de seu parecer final*".

10. A Arqueóloga Marina Teixeira Figueiredo, diante do retorno do MPF, recomendou *"o deferimento do relatório e a anuência à Licença de*

Instalação e Operação somente para os trechos que foram objeto deste monitoramento, ambas condicionadas à consulta e resposta formal por meio de Ofício do empreendedor/permissionário à Associação do Parque Linear (denunciante) sobre o interesse na participação da retirada e registro dos vestígios de campo ou em até mesmo na participação em atividades educacionais posteriores sobre Arqueologia ou sobre a pesquisa em tela. Uma vez obtido o retorno, aguardamos a comunicação e entendemos que a área pode ser liberada de forma imediata".

11. Com o devido acato, como se viu acima, o IPHAN já reconheceu que a área poderia ser liberada, sendo certo que o MPF confirmou que não identificou irregularidade da conduta ou risco ao patrimônio arqueológico e reconheceu a competência do IPHAN para a liberação da área.

12. No caso, merece reconsideração a recomendação no sentido de que a Associação do Parque Linear deve ser oficiada para manifestar seu interesse *"na participação da retirada e registro dos vestígios de campo ou em até mesmo na participação em atividades educacionais posteriores sobre Arqueologia ou sobre a pesquisa em tela"*, como condição para a liberação da área. A questão é simples:

a) o IPHAN já conclui pela liberação da área;

b) não é da competência da Associação do Parque Linear, assim como não era do MPF, a definição das atividades de resgate, processamento de vestígios e adoção de metodologia educacional;

c) no atual estágio da obra, absolutamente temerário, perigoso, permitir que terceiros adentrem na obra para participar da retirada e registro dos vestígios de campo;

d) a participação em atividades educacionais sobre Arqueologia ou sobre a pesquisa em tela, como está no parecer, são posteriores e, portanto, não impedem a imediata retomada da obra;

e) o MPF atentou para a urgência da situação, reconhecendo os *"prejuízos financeiros por parte do empreendedor"*.

13. Nesse contexto, a **Monterey** apresenta o anexo **Plano de Trabalho** elaborado pela **GRIFO Consultoria e Projetos em Arqueologia** tendo por objeto a *"retirada dos remanescentes de piso identificados durante as ações de Acompanhamento Arqueológico na ADA do Empreendimento Residencial Jardim Guedala 03, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Além disso, o plano prevê ações educacionais complementares direcionadas à comunidade, tendo em vista o interesse comunitário na área contígua do Parque Linear, além da relevância de ações dessa natureza junto à comunidade do entorno, contribuindo para a promoção e extroversão do patrimônio arqueológico*".

14. Em razão da natureza dos vestígios, do resgate anteriormente realizado no Sítio Caxingui, do estágio da obra, a proposta dos serviços de retirada e registro não contempla a participação de terceiros (os serviços serão executados com a presença do arqueólogo, *"em ação de acompanhamento das atividades de desmonte, orientando os colaboradores durante as intervenções, e registrando quaisquer evidências e escolhas metodológicas adotadas durante esse processo"*).

15. Conforme o Plano de Trabalho, *"o atual estado de conservação do piso residual impossibilita a aplicação efetiva de uma metodologia colaborativa na retirada desses remanescentes. Dessa forma, as ações propostas tem como escopo permitir a participação da comunidade neste processo, a partir de metodologias educacionais voltadas à promoção do patrimônio arqueológico"*.

16. A Plano de Trabalho prevê ações voltadas à Educação Patrimonial direcionadas à comunidade local, compreendendo: a) roda de conversa com a comunidade; b) mostra de materiais arqueológicos móveis coletados durante as ações de acompanhamento arqueológico; c) distribuição de material informativo sobre Arqueologia e Patrimônio, com ênfase para o contexto arqueológico da área de implantação do empreendimento.

17. Diante do exposto, a **Monterey** requer a aprovação do Plano de Trabalho, com a consequente liberação da área, sem prejuízo das futuras ações voltadas à Educação Patrimonial.

18. A **Monterey**, oportunamente, promoverá adequada divulgação das ações voltadas à Educação Patrimonial para assegurar a participação da comunidade local (incluindo a Associação do Parque Linear).

19. Importante destacar a urgência da apreciação do presente requerimento, haja vista que as intervenções na área em exame estão paralisadas desde maio, sendo evidentes os prejuízos suportados pela **Monterey**, sejam financeiros, reputacionais ou em seu cronograma (assumido com a Caixa Econômica Federal), merecendo destaque que se trata de um empreendimento que conta com maioria expressiva de unidades de Habitação de Interesse Social e de Habitação de Mercado Popular, de forma que as famílias de baixa renda serão diretamente impactadas pelo atraso da obra.

São Paulo, 04 de dezembro de 2024

BRUNA SANTINI CORTEZ:32428889877

Assinado de forma digital por BRUNA SANTINI CORTEZ:32428889877
Dados: 2024.12.04 17:21:02 -03'00'

MONTEREY INCORPORADORA LTDA
Responsável Legal
BRUNA SANTINI CORTEZ
CAU-SP A17980-8